BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Studio Azur : personnes et créations

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Première : La personnalité juridique : personnes physiques et morales, statut de l’animal
Droit - Première : Le patrimoine : actif, passif et principes
Droit - Première : Le droit de propriété : usus, fructus, abusus
Droit - Première : La propriété intellectuelle : marque, brevet, droit d’auteur
Droit - Première : La capacité juridique : jouissance, exercice, mineurs et majeurs protégés
Droit - Première : Exemple - une maison et une vie privée : droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Identifiez les personnes physiques et la personne morale. Qui est titulaire de l’ordinateur acheté par la société ? (3 points)

Inès et Karim sont des personnes physiques. Studio Azur est une personne morale distincte, dotée de la personnalité juridique après les formalités requises. L’ordinateur acheté en son nom appartient à la société, tandis que l’ordinateur antérieur d’Inès reste personnel selon les faits. La qualité d’associée ne rend pas Inès propriétaire directement de chaque bien social.

Critères de réussite

- Personnes physiques identifiées : 1 point.

- Personne morale distincte : 1 point.

- Titularité du bien correctement attribuée : 1 point.

2. Présentez l’actif et le passif déclarés du patrimoine social et calculez leur différence. (3 points)

L’actif déclaré comprend la banque de 2 000 euros, le matériel de 4 000 euros et la créance de 1 000 euros, soit 7 000 euros. Le passif comprend 1 500 euros envers le fournisseur et 2 000 euros envers la banque, soit 3 500 euros. La différence est de 3 500 euros. L’ordinateur personnel d’Inès ne doit pas être ajouté au patrimoine de la société.

Critères de réussite

- Actif de 7 000 euros et classement : 1 point.

- Passif de 3 500 euros et classement : 1 point.

- Différence et exclusion du bien personnel : 1 point.

3. Reliez les trois usages aux attributs de la propriété. Expliquez la différence avec la situation du locataire. (4 points)

Utiliser le local correspond à l’usus ; percevoir des loyers correspond au fructus ; vendre le bien correspond à l’abusus. Le locataire peut user du local dans le cadre du bail mais n’en devient pas propriétaire et ne peut pas, par exemple, le vendre comme son propre bien. Les pouvoirs du propriétaire s’exercent dans les limites légales et des droits d’autrui.

Critères de réussite

- Usus correctement relié : 1 point.

- Fructus correctement relié : 1 point.

- Abusus correctement relié : 1 point.

- Différence avec le locataire et limite : 1 point.

4. Distinguez les protections à envisager pour le signe commercial et pour l’illustration. (4 points)

Une marque sert à distinguer des produits ou services ; le dépôt suppose notamment un signe disponible et valable pour le périmètre choisi. Le droit d’auteur protège une création originale sans dépôt constitutif, sous réserve de pouvoir établir ses droits. Le dépôt d’une marque ne règle pas automatiquement les droits sur une illustration. Les droits patrimoniaux d’utilisation du studio doivent être précisés avec la créatrice.

Critères de réussite

- Fonction et dépôt de marque : 1 point.

- Originalité et droit d’auteur : 1 point.

- Protections distinguées : 1 point.

- Droits d’utilisation du studio précisés : 1 point.

5. Distinguez capacité de jouissance et capacité d’exercice à partir de la situation d’un mineur. (3 points)

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits ; la capacité d’exercice est l’aptitude à les exercer soi-même. Un mineur peut être propriétaire d’un bien tout en ayant besoin de représentation pour certains actes. Il ne faut pas conclure qu’un mineur ne possède aucun droit, ni qu’il peut réaliser seul tous les actes juridiques.

Critères de réussite

- Jouissance définie : 1 point.

- Exercice défini : 1 point.

- Exemple et limite de l’autonomie du mineur : 1 point.

6. Distinguez droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec un exemple de chaque. (3 points)

Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire et appartiennent au patrimoine, comme un droit de propriété ou une créance. Les droits extrapatrimoniaux sont attachés à la personne et ne se réduisent pas à une valeur d’échange, comme le respect de la vie privée. Leur violation peut entraîner une réparation sans transformer le droit lui-même en bien librement négociable.

Critères de réussite

- Droit patrimonial et exemple : 1 point.

- Droit extrapatrimonial et exemple : 1 point.

- Distinction entre droit et réparation : 1 point.